



FOCUS – La reconnaissance d’un acte d’état civil étranger

TABLE DES MATIÈRES

1. L’acte doit-il être traduit ?	1
2. Le citoyen peut-il vous remettre un scan du document ?	2
3. L’acte doit-il être légalisé ?	3
3.1. la légalisation	3
3.2. L’apostille.....	3
3.3. Quels sont les actes dispensés de légalisation et d’apostille ?	4
4. Quel est le droit applicable ?.....	4
4.1. Les facteurs de rattachement.....	4
4.2. Comment déterminer la nationalité et la résidence habituelle ?	5
5. Où trouver le droit étranger ?	6
6. Les conditions de fond et de forme sont-elles respectées ?	6
6.1. Acte authentique	6
6.2. Décision judiciaire.....	7
7. Qu’est-ce qu’une reconnaissance partielle d’un acte étranger ?	8
8. En cas de non-reconnaissance ?	8
9. A qui s’adresser en cas de doute ?	8
9.1. L’Autorité centrale de l’état civil	8
9.2. Le procureur du Roi	9
10. Et une fois l’acte reconnu ?	9
11. Pour en savoir plus	9

1. L’acte doit-il être traduit ?

⇒ **NON** si rédigé dans la langue de la région linguistique dont dépend la commune.

⇒ **OUI** si rédigé dans une **autre langue que celle de la région linguistique de la commune**.

- **Traduction jurée à l'étranger**

La traduction doit être **légalisée ou apostillée**, même si l'acte à laquelle elle se rapporte est dispensé de légalisation ou d'apostille, puisque la traduction n'est pas un acte (sauf en cas d'accord entre les Etats – voir ci-dessous).

- **Traduction jurée en Belgique**

Jusqu'au **30 novembre 2022**, les traducteurs et traducteurs-interprètes assermentés légalisaient leurs traductions assermentées en apposant un **cachet physique officiel**.

Depuis le **1er décembre 2022**, le cachet physique officiel a été remplacé par la **signature électronique du traducteur assermenté ou du traducteur-interprète**.

⇒ **DISPENSE DE TRADUCTION/Aide à la traduction**

- Les documents émis sur les **formulaires multilingues des Conventions CIEC** (n°16 et 34) sont **dispensés de traduction**.
- Les actes d'état civil émis par les autorités des **Etats membres de l'Union européenne** peuvent être accompagnés d'une aide à la traduction délivrée par l'autorité émettrice de l'acte. Cette aide à la traduction est un document annexe à l'acte, sans valeur juridique propre.
Ces « [formulaires types multilingues](#) » permettent d'éviter le recours à une traduction et sont dispensés de légalisation.

Faut-il une copie ou un extrait ?

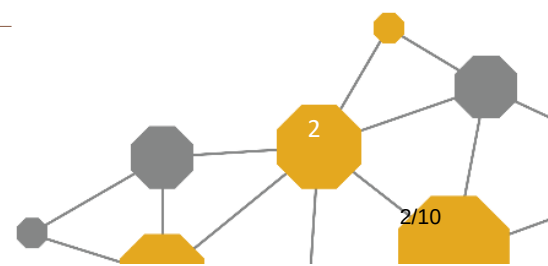
Le **principe** est l'**extrait**, sauf en matière de nationalité ou d'adoption.

Cependant, si l'OEC ne s'estime pas suffisamment informé, s'il ne peut pas vérifier les conditions de reconnaissance du document étranger, **il peut demander une copie intégrale** (par exemple, une copie est nécessaire pour analyser l'établissement d'une filiation)

Certains pays ne délivrent que des extraits.

2. Le citoyen peut-il vous remettre un scan du document ?

⇒ **NON !** Il faut toujours demander le **document original**.



Dès que le document original est reconnu et enregistré dans la BAEC (voir point 10 ci-dessous), il doit être restitué au citoyen.

3. L'acte doit-il être légalisé ?

Plusieurs possibilités :

- ⇒ légalisation ordinaire,
- ⇒ apostille, ou
- ⇒ dispense.

Comment savoir : légalisation ordinaire, apostille ou dispense ?

- ⇒ on peut le vérifier sur le site <https://diplomatie.belgium.be/fr/legalisation-de-documents/criteres-de-recherche-legalisation>

3.1. LA LÉGALISATION

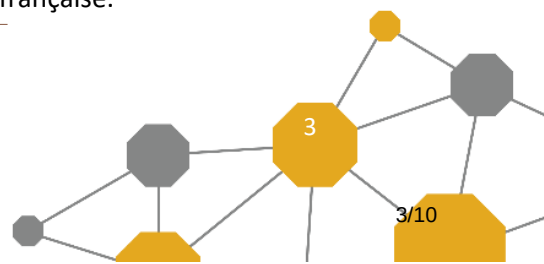
Important : les documents doivent être légalisés **dans leur pays d'origine**. C'est-à-dire :

1. par **l'autorité compétente dans le pays où le document a été délivré** (en général, il s'agit du ministère des Affaires étrangères),
2. et ensuite par **l'ambassade ou le consulat belge compétent pour ce pays**, au moyen d'un autocollant pourvu d'un «numéro de contrôle» composé d'au moins 12 chiffres, valable et utilisable directement en Belgique. La légalisation peut également être électronique : il est possible de la vérifier via <https://legalweb.diplomatie.be/search>. La légalisation électronique (et sa vérification) permet de relier le document original à sa légalisation via legalweb. **Elle ne dispense pas de la présentation de l'acte original ou de l'acte signé électroniquement du pays d'origine.**

3.2. L'APOSTILLE

C'est une **forme simplifiée de la procédure de légalisation**. Elle remplace la procédure traditionnelle et lourde de la légalisation ordinaire (décrite ci-dessus) par une simple formalité : la délivrance d'un certificat qui s'appelle l'apostille.

- ⇒ **Où ? Dans le pays où le document a été émis.**
- ⇒ **Comment ?** L'apostille est **apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge**. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention Apostille. Elle peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» doit être mentionné en langue française.



- ⇒ **Quels pays ?** Seuls les **pays qui sont parties contractantes à la Convention du 5 octobre 1961** peuvent délivrer l'apostille. On trouvera la liste ici : [HCCH | #12 - État présent](#)
- ⇒ **Comment vérifier l'autorité compétente pour délivrer l'apostille ?** Vous trouverez la réponse ici : [HCCH | #12 - Autorités](#)

3.3. QUELS SONT LES ACTES DISPENSÉS DE LÉGALISATION ET D'APOSTILLE ?

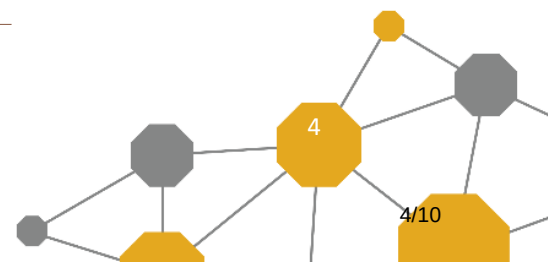
- ⇒ **Depuis le 16 février 2019**, les documents publics délivrés par les autorités d'un **pays membre de l'Union européenne** qui sont présentés en Belgique sont **dispensés** de légalisation et d'apostille.
 - **Quels documents ?** Plus d'informations [ICI](#).
 - **Quels pays ?** Il s'agit des 27 Etats membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.
- ⇒ Les documents provenant du **Royaume-Uni** sont également dispensés.
- ⇒ Les **extraits plurilingues CIEC** (Convention n°16 et Convention n°34) sont aussi dispensés de légalisation et d'apostille.

4. Quel est le droit applicable ?

4.1. LES FACTEURS DE RATTACHEMENT

En fonction de ce que la commune cherche à établir (filiation, statut marital, nom, ...), de ce à quoi doit servir le document, les **facteurs de rattachement** ne seront pas les mêmes :

- ⇒ **Nom** : c'est le droit du pays dont le citoyen a la nationalité ou le droit du pays où il a sa résidence habituelle ([art. 39 CoDIP](#)).
- ⇒ **Mariage** : les conditions de fond (âge, empêchement au mariage, ...) sont régies par le droit du pays dont chaque conjoint a la nationalité ([art. 46 CoDIP](#)) ; pour les conditions de forme, c'est le droit du pays où est célébré le mariage ([art. 47 CoDIP](#)).
- ⇒ **Divorce** ([art. 55 CoDIP](#)) - 4 possibilités :
 - C'est le droit de l'Etat sur le territoire duquel **les deux époux ont leur résidence habituelle** lors de l'introduction de la demande.
 - A défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, c'est le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque **l'un d'eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat** lors de l'introduction de la demande.



- A défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, c'est le droit de l'Etat dont **les deux époux ont la nationalité** lors de l'introduction de la demande.
- Dans les autres cas, c'est le **droit belge**.

Répudiation ([art. 57 CoDIP](#)) : la dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mariage **ne peut pas être reconnue en Belgique**.

- ⇒ **Filiation** ([art. 62 CoDIP](#)) : les règles applicables pour **établir** ou **contester** le lien de filiation d'une personne sont celles du **pays dont cette personne a la nationalité** :
 - **au moment de la naissance de l'enfant**, ou
 - **au moment de l'acte volontaire** qui a créé ce lien (par exemple, une reconnaissance).

Sur le consentement à la reconnaissance

Si ce consentement n'est pas requis dans le droit national de l'auteur (par exemple, dans le droit français), il faudra vérifier si un consentement est nécessaire **selon le droit du pays où l'enfant à sa résidence au moment de sa naissance**. Si la résidence habituelle de l'enfant est dans un pays où ce consentement n'est pas nécessaire, pas besoin de consentement. Si sa résidence habituelle est en Belgique, le consentement est nécessaire, conformément au droit belge.

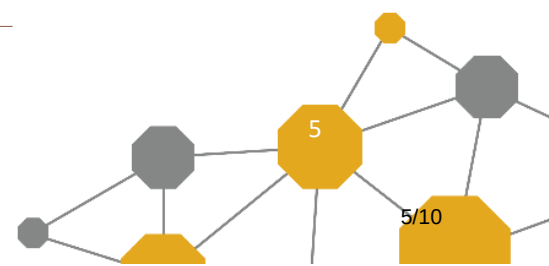
4.2. COMMENT DÉTERMINER LA NATIONALITÉ ET LA RÉSIDENCE HABITUELLE ?

4.2.1. Nationalité ([Article 3 CoDIP](#))

La question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat.

Chaque Etat détermine qui sont ses nationaux et les modes de preuve de cette nationalité. Il s'agit d'une compétence exclusive. En pratique, la personne intéressée présente un document établissant sa nationalité si celle-ci n'est pas encore connue de l'Autorité belge.

- ⇒ Toute référence faite par le CoDIP à la nationalité d'une personne physique qui a **deux ou plusieurs** nationalités vise :
 - la nationalité **belge** si celle-ci figure parmi ses nationalités.
 - Lorsqu'une personne est plurinationale, **on retiendra toujours sa nationalité belge** pour déterminer le droit applicable sauf si le droit prévoit des exceptions (ex : le nom) ;
- ⇒ dans les **autres cas**, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les **liens les plus étroits**, en tenant compte, de notamment, de sa résidence habituelle.



- ⇒ Le **droit belge** s'applique aux personnes qui ont le statut de **réfugié** ou d'**apatride** en Belgique.
- Si une personne a le statut de **candidat réfugié** (demandeur de protection internationale), c'est le **droit de son pays d'origine** qui s'applique.
- Une personne qui n'est ni réfugiée ni apatride et pour laquelle il n'a pas été possible d'établir la nationalité, se voit appliquer le **droit de sa résidence habituelle**.

4.2.2. Résidence habituelle ([Article 4 CoDIP](#))

- ⇒ Le **domicile** se comprend comme le lieu où une personne physique est **inscrite** à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente.
- ⇒ La **résidence habituelle** se comprend comme le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, **même en l'absence de tout enregistrement** et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens.

Domicile et résidence habituelle coïncident souvent, mais pas toujours. Si le CoDIP se réfère à la résidence habituelle de la personne, celle-ci est déterminée sur la base d'éléments de faits. La personne n'est pas nécessairement inscrite à cette adresse.

5. Où trouver le droit étranger ?

L'OEC belge doit rechercher le droit étranger et l'appliquer comme le ferait l'autorité étrangère. Certaines législations sont bien connues ou facilement accessibles sur internet ou dans des sites de documentation.

Le contenu de la loi étrangère peut aussi être transmis via un **certificat de coutume** délivré par l'autorité étrangère compétente.

Les [Informations pays sur OrangeConnect](#) sont une bonne source d'informations.

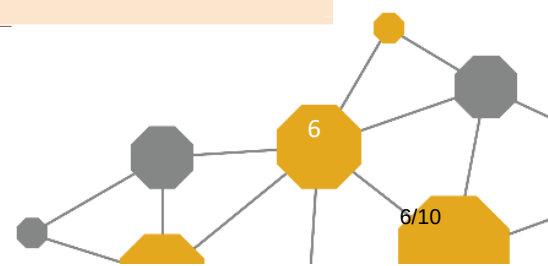
« Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge. » ([art. 15 CoDIP](#))

6. Les conditions de fond et de forme sont-elles respectées ?

Il faut d'abord vérifier si c'est un acte authentique ou une décision judiciaire.

6.1. ACTE AUTHENTIQUE

Focus – La reconnaissance d'un acte étranger – Février 2026



Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure **si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu du CoDIP**.

Il faut tenir compte des articles [18 \(fraude à la loi\)](#) et [21 \(ordre public\)](#) du CoDIP.

⇒ **Fraude à la loi**

C'est une pratique qui consiste à contourner le droit auquel le citoyen est soumis au profit de d'une loi plus favorable. L'objectif est d'éviter la loi normalement compétente, pour en appliquer une autre plus avantageuse. Elle justifie la non-reconnaissance de l'acte étranger.

- **Par exemple**, la filiation a été établie à l'étranger ou le mariage a été célébré à l'étranger dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par le CoDIP (un couple se marie à l'étranger après un refus en Belgique pour cause de mariage de complaisance).

⇒ **Contrariété à l'ordre public**

Il s'agit des **principes qui sont essentiels à l'ordre moral, politique et économique établi en Belgique**. Certaines dispositions du droit étranger doivent donc être écartées, parce qu'elles sont incompatibles avec l'ordre public.

Un mariage bigame, l'interdiction d'un mariage entre deux personnes de même sexe ou encore le mariage avec une mineure sont contraires à l'ordre public.

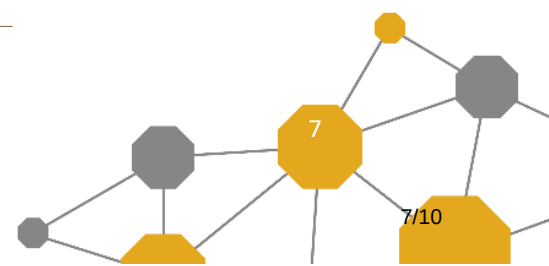
- **Par exemple**, une fille de nationalité iranienne se marie à 12 ans avec un Belge de 55 ans (d'origine iranienne). Cet acte ne peut pas être reconnu car il est contraire à l'ordre public, même si le droit iranien dispose qu'une fille est majeure à partir de 9 années lunaires complètes et qu'elle peut se marier à partir de cet âge.

6.2. DÉCISION JUDICIAIRE

Il faut tenir compte de l'[article 25](#) du CoDIP.

Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue (ni déclarée exécutoire) :

1. En cas d'**incompatibilité avec l'ordre public** ;
2. Si les **droits de la défense ont été violés** (c'est particulièrement le cas dans des dossiers de divorce) ;
3. En cas de **fraude à la loi** ;
4. Elle peut encore faire l'objet d'un **recours ordinaire** selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue ;
5. Elle est **inconciliable avec une décision rendue en Belgique** ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique;



6. La **demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante**, entre les mêmes parties et sur le même objet; (ces deux conditions sont pratiquement impossibles à vérifier pour l'OEC)
7. Les **juridictions belges étaient seules compétentes** pour connaître de la demande; (*sans objet en matière d'état civil*)
8. La compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction ; (*ce critère est difficile à établir et est rare en matière d'état civil*) ;
9. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39 (nom), 57 (répudiation), 72 (adoption).

Les motifs de refus de reconnaissances sont plus réduits dans le cadre d'une décision judiciaire que d'un acte authentique. Si le jugement ne rencontre aucun des motifs de refus de l'article 25, il est reconnu.

7. Qu'est-ce qu'une reconnaissance partielle d'un acte étranger ?

On fait une reconnaissance partielle quand certaines données dans l'acte étranger sont correctes, mais **d'autres posent problème au regard du droit applicable**.

Par exemple, un acte de naissance étranger mentionne la filiation paternelle (le père est belge), alors que la mère qui n'est pas mariée au père n'a pas donné expressément son consentement. L'acte de naissance ne sera reconnu qu'avec la filiation maternelle.

Plus d'informations ici : [FOCUS – La reconnaissance partielle d'un acte d'état civil étranger - Vanden Broele Connect](#)

8. En cas de non-reconnaissance ?

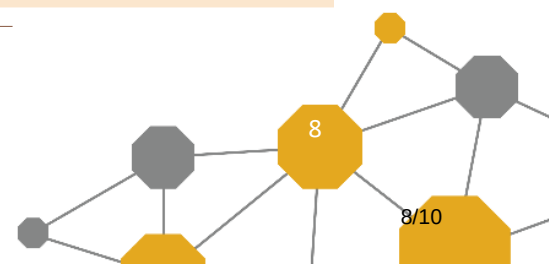
Qu'il se fonde sur ses propres constatations ou sur l'avis négatif de l'ACEC ou du parquet, l'OEC qui refuse de reconnaître un acte doit en **informer le citoyen par courrier motivé** et recommandé.

Il devra également informer l'intéressé qu'un **recours peut être introduit contre ce refus**. Il n'y a pas de délai pour introduire ce recours. Le tribunal compétent est le tribunal de la famille (tribunal de première instance).

9. A qui s'adresser en cas de doute ?

Deux possibilités.

9.1. L'AUTORITÉ CENTRALE DE L'ÉTAT CIVIL



Cette Autorité (ACEC) rend des avis relatifs à la conformité des actes et décisions judiciaires étrangers en matière d'état civil par rapport aux règles de droit applicables (droit belge ou étranger). Autrement dit, elle vérifie si le droit étranger est correctement appliqué.

Exemples :

- un citoyen vous remet un acte de mariage célébré dans un Consulat. Vous ne savez pas si ce mariage peut être reconnu (puisque célébré au Consulat d'un pays).
- Un citoyen vous remet un acte de naissance établi sur la base d'un jugement supplétif congolais (sans vous présenter le jugement) et vous ne savez pas si cet acte peut être reconnu.
- Vous ne savez pas si un divorce par consentement mutuel moyennant compensation, prononcé au Maroc, équivaut à une répudiation et est, par conséquent, contraire à l'ordre public.
- Un citoyen vous remet un document étranger et vous ne savez pas s'il s'agit d'un acte authentique.

L'ACEC peut donc être interrogée par les OEC « *en cas de doute sérieux* ».

Elle rend son avis dans un **délai de trois mois** à partir de la réception de la demande d'avis, **prolongeable de trois mois** par l'Autorité centrale.

La loi ne vous oblige pas à communiquer l'avis de l'ACEC aux citoyens. Mais vous êtes libres de lui faire parvenir.

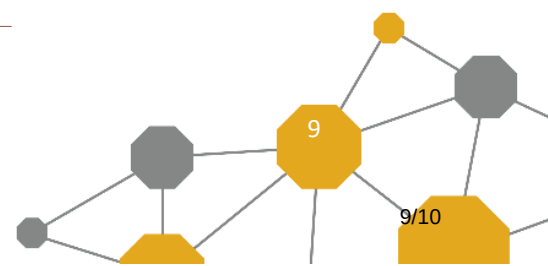
Attention : si vous soupçonnez un mariage ou une reconnaissance de complaisance, ce n'est pas l'ACEC qui doit être contactée, mais le procureur du Roi (cf. ci-dessous).

9.2. LE PROCUREUR DU ROI

En cas de doute sur **l'intention des intéressés (fraude à la loi)**, l'OEC peut interroger le procureur du Roi.

10. Et une fois l'acte reconnu ?

1. Un acte fondé sur l'acte étranger ou la décision judiciaire étrangère est **enregistré dans la BAEC** (acte « à la belge »).
2. Le scan de l'acte étranger et la traduction de cet acte sont enregistrés en **annexe dans la BAEC**.
3. L'original est remis au citoyen.



11. Pour en savoir plus

- ⇒ [Guide du guichetier - Comment évaluer et interpréter un acte étranger - Vanden Broele Connect](#)
- ⇒ [Informations pays - Vanden Broele Connect](#)

